SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ

Sociedade de economia mista de controle estadual · CNPJ 28.410.662/0001-05

Processo administrativo nº 2017.028514

DECISÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA — INDEFERIMENTO

Decisão da Diretoria Executiva · processo nº 2017.028514

A Diretoria Executiva, acolhendo o parecer da Unidade de Gestão da Parceria, DECIDE indeferir o requerimento de recomposição apresentado pela concessionária em 14/09/2017, pelos fundamentos seguintes:

(i) a variação do custo de insumos operacionais, inclusive energia elétrica, é risco expressamente alocado à concessionária (cláusulas 14.3.10 e 14.3.13), reajustável apenas pelo índice contratual;

(ii) o regime de bandeiras tarifárias foi instituído por norma anterior à entrega das propostas, sendo previsível ao tempo da licitação (Carta Circular nº 05/2013, resposta 77);

(iii) a recomposição por iniciativa da concessionária restringe-se às hipóteses da cláusula 14.5 (cláusula 15.2), nas quais o evento não se enquadra.

Ciência à interessada, na forma da cláusula 16.4.

Porto das Garças (JA), 22 de março de 2018.

Marcos Aurélio Tavares Pinto
Diretor-Presidente

Avenida Beira-Rio, nº 2.150, Centro · Porto das Garças (JA) · Telefone (28) 3320-6000 · presidencia@saneja.ja.gov.br